

## ACTA N° 359

El día viernes 20 de noviembre de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permiten reuniones personales). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen están presentes las siguientes personas:

**ADARSA:** Laura Colladon, Marcela Fernández.

**CEPIA:** Ana Margonari., Mario Macagno.

**Colegio de Ingenieros Civiles:** Ramiro Castillo.

**Colegio de Arquitectos** Marcelo Celoir, Mauro Paladino, Carlos Bartmus.

**Colegio Técnico Constructores Universitarios:** Eduardo Vega.

**Asociación Inmobiliaria:** Lidia Inés Prados.

**Concejo de Representantes:** Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Jorge Lassaga.

**Departamento Ejecutivo Municipal:** Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina.

**Unidad Técnica:** Nazareth Margonari, Arq Sergio Reyna.

**Visitantes:** Hernán Sanguinetti Mercedes Baggio, Agustín Dahan.

**Secretaria:** Miriam Birchmeyer.

### Orden del día

- Consideración Acta N° 358.
- Informe MAP.
- Informe técnico designado.
- Informe estado dictámenes enviados al Concejo de Representantes.
- Dictamen Proyecto Lenci.
- Propuesta AP Norte y AP 2 Intangible.
- Urbanizaciones varias Ejido Ampliado.
- Audiencia Torres del Lago 11 Hrs

Al comienzo de la sesión el presidente del CPUA, Ing Ramiro Castillo plantea la posibilidad de transmitir a través del canal de Youtube las plenarias, como se está haciendo el Concejo de Representantes.

Eduardo Vega, opina que cuando se tratan y se norman temas que por lo general afecta a intereses de grupos se realizan los foros. Si se tratan temas muy candentes por Facebook y eso se viraliza. Quizás se tengan muchos cuestionamientos de lo que se está debatiendo. No se permitirá decidir objetivamente.

Ramiro Castillo comenta que las reuniones del CPUA, son a puertas abiertas, tanto en la forma presencial como virtual. Teniendo en cuenta eso la idea fue que, si alguien quiere presenciar la reunión, lo puede hacer por medio de Youtube. Considera válido también el aporte que realizó Eduardo Vega.

Jorge Lassaga, considera que no habría problemas salvo lo que plantea Eduardo Vega, que es concreto. Cuando haya un tema que se entienda que se deba tratar más cerrado no se publicará. Ahora la tecnología hace que mucha gente se conecte. Moción que la gente que se conecte lo debe hacer con video y audio. Ve en la reunión gente que se conecta entra y sale con un nombre, y se sabe que al nombre lo podemos poner. Es importante que participen todos con cámara y audio. Con respecto a la propuesta de Ramiro Castillo considera que, sí se puede avanzar, con la salvedad de que cuando haya un tema que afecte a intereses personales o de otro tipo, en la convocatoria diga “cerrado”.

Inés Prados opina que está bien, pero habría que tomarse como un período de prueba para ver que reacción se tiene de la otra parte. Se puede ser muy interrumpidos y las reuniones serán más largas.

Ramiro Castillo explica que la idea es que el zoom esté cerrado a los integrantes de la mesa. Las personas que quieren estar como espectadores, directamente vaya al canal de Youtube.

Laura Colladon, comenta también que por canal Youtube nadie puede opinar con voz, pero si a través del chat. No serán interrumpidos todo el tiempo. También servirá para realizar una autocrítica y ver si lo que se está realizando se está haciendo bien, si hay cosas para corregir. Con respecto a las cosas que pueden decir, es cierto es un riesgo muy grande el que se corre, hay que asumirlo. ADARSA acuerda con la propuesta y también acuerda con lo que planteó que algunas tengan que ser cerradas. Habría que consensuar puntualmente cuales serían. Mientras más gente este mirando lo que se hace en el CPUA, mejor funcionará.

Liliana Bina comenta que cuando las reuniones eran presenciales siempre fueron abiertas. El que quería entrar lo podía hacer, pero opinar no. Considera que lo propuesto es lo mismo. Puede estar mirar, pero no tiene ni voz ni voto. El reglamento lo dice cuando hay necesidad de hacer una reunión secreta es lo mismo que en el CR, se realiza.

Mónica Martínez dice le parece bien transmitir por Youtube, porque es la modalidad que se está usando. Que se pueda seguir la sesión por el canal de YouTube. Si alguien quiere hacer una pregunta por YouTube también la puede hacer, si Miriam Birchmeyer o alguien más está viendo la transmisión y quiere sumar las preguntas. También se pueden contestar.

Ana Margonari dice que CEPIA está de acuerdo.

Marcelo Celoir dice que la opinión que emite es personal, porque no se consultó en el Colegio, cree que estarán de acuerdo. Le parece buena la idea mientras más se pueda ampliar la posibilidad de agregar opiniones, aunque sea a destiempo.

Mariano Melana expresa que no estaba en el orden del día, no lo esperaba, no se animaría dar una opinión a la ligera. Propone tratarlo en la próxima sesión, que se agregue al orden del día. Hay cuestiones técnicas que también hay que ver, el tema que se corte cada 40 minutos es desprolijo.

Ramiro Castillo, dice que se dejara para la próxima sesión. Y comenta que el zoom no se está cortando porque se está utilizando el zoom del CR.

Eduardo Vega acuerda con lo que se ha expresado, se aclaró el tema del YouTube. Es importante que no se interrumpan las sesiones, que mande por escrito la persona que necesite alguna aclaración. Luego se le contestará. Acuerda con la premisa.

Comienza a tratarse el Orden del día, como primer punto se pone a consideración el Acta N 358.

- ADARSA , aprueba.
- CEPIA, aprueba.
- Colegio de Ingenieros aprueba.
- Colegio de Arquitectos aprueba.
- Asociación Inmobiliaria aprueba.
- Colegio Técnicos Constructores aprueba.
- Arq Lilliana Bina aprueba.
- Arq Mónica Martínez aprueba.
- Concejal Mariano Melana aprueba.
- Concejal Jorge Lassaga se abstiene. Estuvo ausente en la reunión pasada.

Se aprueba el acta por la mayoría de los presentes.

**Próximo tema:** Informe MAP.

Laura Colladon, dice que hace unos meses atrás se decidió en las sesiones del CPUA que ella iba a estar en representación de todo el equipo en el grupo de la MAP. Comenta que comenzaron a reunirse, se consideró importante continuar con la parte 2 del Plan que se había formulado hace como un año y medio atrás. Con el cambio de Gobierno quedó dejado de lado, salvo uno de los proyectos que tiene que ver con uno de los valores de conservación. El valor de conservación que tiene que ver con el bosque nativo, está funcionando desde hace aproximadamente un año. Es el Convenio que hay con gente de la Universidad. Es un proyecto de investigación y desarrollo. Cree entender que cuando termine ese proyecto habrá gente del municipio capacitada para seguir con él. Con respecto a Legado e Identidad se sigue trabajando en la zona de canteras. Ahí confluyen intereses de dos de los legados que son la falla geológica y Pangea. Afortunadamente, el municipio logró derribar el tanque de agua, era algo que estaba pendiente desde hace bastante tiempo. Ahora quedó allanado el camino para avanzar en los proyectos que ya están bosquejados para esa zona, que también están medianamente encaminados. Hay temas más generales, que se ha acordado y ya están, como lo es el logo. Se adoptó un diseño que hizo el año pasado Nazareth Margonari. También se puso en consideración en el CPUA. Está encaminada la cartelería. El área de Ambiente es la encargada de llevar a adelante las propuestas de la MAP. Se acordó de realizar por zoom una reinstalación del Área Protegida Camiare. Hay gente que no sabe por ejemplo cual es la extensión de esta área. También está encaminado el Club de la Ladera, se involucra a todas las personas que viven en la ladera de la montaña para que ayuden al control, por cualquiera de las causas ya sea porque vieron humo, porque alguien está tirando basura o porque alguien quiere ocupar la zona. Ya se había realizado un relevamiento de quienes eran los vecinos. En lo personal comenta que cree que en el Área Protegida tiene que haber una persona que esté dedicada a full para trabajar en la misma, así como en algún momento estuvo Regina Lozada Weht. Que ayudó y colaboró en todo, con su seguimiento se pudo hacer el Plan de Manejo. Tiene que haber una persona que este todo el tiempo dedicado a pensar y hacer todas las gestiones. La persona que el municipio puso como coordinador del área no está solo para eso, sino que tiene otras actividades. Se debería tener otra persona que esté dedicada a full al manejo del área protegida. También pide como una moción del CPUA, que se solicite al DEM un resumen, una rendición de cuentas de cuál es el presupuesto que se asignó al área protegida. Cuanto fue ejecutado y en que rubros. Solicita que la moción sea votada para presentar una nota al DEM.

Liliana Bina aclara que no hay presupuesto para el área protegida. Hay una alícuota que se abona con las distintas tasas que va a un fondo de expropiación de la ladera. Se hizo una modificación que faculta al DEM a destinar parte de esos fondos, no solo a la expropiación sino a todas aquellas actividades que tengan que ver con la expropiación y la remediación. No es que haya un monto específico, sino que hay una habilitación de que la partida que es acumulativa a través del tiempo porque es una sumatoria de tasas. Esa partida está habilitada para que si hay un proyecto específico que tenga que ver con el área protegida pueda ser afectado a esa partida. No es que sea una partida presupuestaria específica.

Laura Colladon dice que entonces ella lo interpretó mal o la interpretaron muy mal cuando se hizo el Plan de Manejo. En su momento el tema era que el AP tuviese en presupuesto. Considera que seguramente algo deben haber afectado.

Liliana Bina explica que hay un fondo importante para expropiaciones.

Laura Colladon dice que no quiere saber todo lo que se paga como vecino sino lo que se afecta, para seguir adelante con el plan de gestión. Cuando se cerró el tema del plan de gestión fueron mal interpretados.

Liliana Bina explica que en el trámite administrativo municipal, cuando se hace un proyecto de sendero por ejemplo, que requiere un determinado monto, se pide la afectación a determinado número de partida, y luego está la decisión política. Si hay recursos se afecta o no.

Laura Colladon dice que es la partida que nombra la ordenanza. Y pregunta si se puede saber que pasó en los últimos tiempos.

Liliana Bina confirma que es la partida que está. Es una afectación específica. Dice que es un gran logro, que no solo la expropiación sino el financiamiento de todos los proyectos que se vayan aprobando. Estima que todo es información pública que se puede pedir.

Ramiro Castillo dice que en base a lo que está diciendo Liliana Bina, se reformularía la solicitud de la nota. Sería saber que se destinó a lo propuesto por la MAP básicamente. Que fondos de esa partida se destinaron para avanzar en la AP.

Inés prados dice que tiene un caso especial, en el barrio Villa Independencia, en la calle Las Magnolias y Las Vertientes. Se observó que han tirado basura detrás de las casas. En la zona en donde lo hicieron pertenece al AP. Pregunta a quien se debe acudir para que sea limpiado.

Jorge Lassaga, comenta que en el presupuesto hay un programa, el 754, que comprende al Plan de Manejo Área Protegida AP1. El presupuesto que ingreso y que tiene estado legislativo, está este programa, que tiene un presupuesto para el año que viene de \$ 2.934.300, donde la mayoría del presupuesto se va en el ítem 413 construcciones y trabajo público de \$2.600.000. Entonces hay un programa concreto.

Mónica Martínez le responde a Inés Prados, sobre en donde se realiza la denuncia de la tira de basura. Le dice que debe llamar al 147 .

Se vota para la realización de la nota

Laura Colladon informa que la moción la realiza como representante de ADARSA

- **ADARSA** acuerda.
- **CEPIA** acuerda.
- **Colegio de Ingenieros** acuerda.
- **Colegio de Arquitectos** acuerda.
- **Asociación Inmobiliaria** acuerda.
- **Colegio Técnicos Constructores** acuerda.
- **Arq.Liliana Bina** acuerda.
- **Arq Mónica Martínez** acuerda.
- **Cjal Mariano Melana** se abstiene.
- **Cjal Jorge Lassaga** acuerda.

**Próximo tema** - Informe técnico designado

Jorge Lassaga, dice que el técnico ya se definió, no sabe si la presidenta remitió el decreto. El concurso ya está cerrado. Para la implementación supone que será de forma inmediata.

Mariano Melana comenta que falta convocar al técnico para la firma del contrato. Para el mes de diciembre ya debería estar trabajando.

**Próximo tema:** Informe estado dictámenes enviados al Concejo de Representantes.

Ramiro Castillo dice que el informe es sobre el estado de los dictámenes : Lluvia de Diseño y Interés Ambiental de la Costa del Lago.

Miriam Birchmeyer informa que también que esta el dictamen de Madagascar.

Jorge Lassaga comenta sobre Lluvia de diseño que estaba el proyecto que envió el CPUA, además el DEM remitió un proyecto. Los dos están en comisión, ingresados como proyectos de ordenanza. El AIA de la Costa del lago no tiene estado legislativo. Solicitó a Miriam Birchmeyer que mandara los antecedentes porque es del anterior Concejo. Sobre Madagascar no lo tiene claro. Cree que fue dirigido a Obras Publicas. Va a resolución del DEM, no pasa por el CR.

Liliana Bina dice que en Madagascar se respondió que no era necesario hacer una nueva ordenanza. La interpretación se devolvió a Obras Privadas.

Mariano Melana comenta que también se está tratando el de las cocheras y de las oficinas que, en las próximas sesiones debería salir ya. Con respecto a Madagascar coincide con lo que está diciendo la Arquitecta Bina.

Liliana Bina dice que también está el dictamen de enrasamiento. Edificios.

Jorge Lassaga dice que será reiterativo con el tema de las modificaciones de la 4021. Permanentemente están yendo al CR. Insiste en la necesidad a compendiar las modificaciones y tratarlas en una sola ordenanza. Se hace difícil el tratamiento con la permanente modificación de la 4021. No solo en el CR sino frente a la gente que tiene que estar al tanto de las modificaciones. Lo planteó en la UT a la necesidad de poner fecha concreta para que allí se incluyan todas las modificaciones, para que todos los Colegios e Instituciones que están representados en el CPUA sepan fechas de posibles modificaciones de la 4021. Él no puede llevar la cantidad de modificaciones que ingresaron al CR.

Laura Colladon les pide a los Concejales si pueden tratar los temas que declaran AIA a la Costa Este del Lago San Roque. Hay que darle una solución. La ordenanza que está vigente no protegería esta área.

Jorge Lassaga dice que cuando pidió a Miriam Birchmeyer que remita, observó que el dictamen incluía a varias áreas protegidas que ya están en la 4021y también incluía el área de la costa. Hablará nuevamente con Miriam para ponerse bien al tanto y se le dará tratamiento legislativo.

Ramiro Castillo, considera que lo que dice el Concejal Lassaga, cuando propone tres veces al año sería cada 4 meses. El tiempo con que salen las modificaciones está más que dilatado a eso. Por lo menos en el último año.

#### **Próximo tema Dictamen Proyecto Lenci.**

Liliana Bina explica que se acordó en general y se incorporaron recomendaciones. Entre ellas la medida de solicitar estacionamiento se extienda a las categorías de las grandes superficies a partir de los 400 metros. El Ing. Castillo hizo un relevamiento aéreo de las superficies construidas de los actuales supermercados que no exceden los 900 metros, hay algunos más pequeños. Los 2000 metros sería los casos de tipo casi shopping. Los 2000 metros más los 1600 metros de estacionamiento, casi no hay lotes para eso. Los problemas de estacionamiento que hoy tenemos surgen de los existentes que son menores. Por eso se recomienda que se haga extensivo a la otra categoría. También que los pavimentos de los mismos sean permeables. Aumentar de 100 a 130 la superficie, se sabe que en horas picos y en temporada alta el estacionamiento se vuelca a las calles porque es insuficiente. La incorporación de tecnologías ambientalmente sustentables como es el aprovechamiento de la energía solar con un mínimo de un 20%. Tratamiento de los residuos. La recolección de agua de lluvia en los techos, con algún reservorio de retardo, para evitar que se sume toda esa agua al pico de tormenta de la vía pública. Los envolventes que tengan amplitud térmica. Todas las tecnologías que a la vez se tiene como un compromiso atrasado de

incorporarlos como requerimiento en la 4021 como tecnología exigible a todos los edificios de la ciudad. Se sugiere tener tratamiento de doble lectura.

Marcelo Celoiria manifiesta que en primer lugar cuando se dice que se extienda esta propuesta a locales de 400 metros en adelante. Hay que ver en qué aspectos, porque, por ejemplo. Sobre el tema de los estudios de ambientes socio económicos. Pregunta si también lo alcanzaría la propuesta o seguiría en 2000 metros en adelante.

Liliana Bina dice que es solamente para supermercados.

Marcelo Celoiria cree que es positivo llevarlo a los 2000 metros al tema de los estudios. Sino cualquier micro emprendimiento sería alcanzado por esta norma y sería una traba más, sería contraproducente para la generación de trabajo, que es tan necesaria ahora. El tema del 30% que se les agrega a los estacionamientos, cree que algo no estudiado del todo. Habría que poner más atención en ese tema. En cuanto a la cámara de tratamiento, dice que hay que tener en cuenta que una gran superficie no quiere decir que haya un gran consumo o una gran generación de residuos orgánicos. Se podría definirse o acotar el tema, con un sistema de biodigestores y no hacer una cámara de tratamiento cloacal que es muy costoso. Considera que es lo que hay que tener en cuenta. Que en otros aspectos es muy superadora.

Liliana Bina explica que si bien no tienen movimiento de baños muy grandes. Tienen cámaras frigoríficas y limpieza permanente, en la carnicería, la pescadería y las zonas de fríos además de toda la limpieza que tiene el supermercado. En cuanto a la generación de empleos, está probado que destruye empleo. Cada supermercado que se pone genera puestos de cajeros, gondoleros y destruye toda la trama de comercios domiciliario, la que históricamente ha salvado a la clase media en este país.

Marcelo Celoiria pregunta si el tema alcanzaría a Obras Privadas, se lanzaría a través del pedido de habilitación del comercio como tal o ya restringirlo a lo que son supermercados. Está un poco amplio el asunto. Cuando llega un local de 2000 metros a Obras Privadas, se le pide todo esto y a lo mejor también una concesionaria de autos o un comercio distinto que pueda llegar a ampliar el extracto.

Liliana Bina Le aclara a Marcelo Celoiria que esta ordenanza solo alcanza a los supermercados.

Marcelo Celoiria dice que si él quiere presentar un local de 500 metros cuadrados le van a pedir el estudio del impacto ambiental, si está restringido estrictamente a supermercados, la ordenanza anterior seguirá restringiendo a locales mayores a 400 metros.

Liliana Bina dice que la ordenanza es solo de supermercados. Si se ingresa un local para venta de vehículos no está alcanzado. Si se tiene un local comercial de 600 metros y se quiere alquilar para supermercados y no tiene estacionamiento no podrá hacerlo.

Marcelo Celoiria, dice que si tiene un local de 1000 metros no pedirán el estudio de impacto ambiental ni socioeconómico.

Liliana Bina dice que como un local comercial de 1000 metros no, pero luego cuando se habilite el destino tiene que ser apto para ese rubro.

Marcelo Celoiria, comenta que estuvieron hablando en el Colegio porque cuando presentan en Obras Privadas un proyecto con estas características y salta que es mayor a 1000 metros, pedirán todo esto.

Liliana Bina dice que se pedirá estacionamiento cada 50 metros un auto.

Ramiro Castillo propone si lo consideran esperar a la próxima plenaria.

Marcelo Celoiria acuerda a que se espere a la próxima plenaria, porque tenían un error conceptual en este aspecto.

Mónica Martínez agrega que cuando se estuvo debatiendo el tema del supermercado en la UT, planteó Marcelo Celoiria que no solamente esta actividad genera un impacto, que no es un estudio de impacto convencional como es el que pide Ambiente de la provincia, sino un estudio de impacto que deberían empezar a tener en cuenta en que cada uso que genera cierto impacto por sus superficies o por el tipo de propiedad que desarrollen se debería tener en cuenta que estas mismas condiciones que se le está poniendo a los supermercados, La realidad es que deberían hacerlo todos,. Aquellos usos que tendrían más impactos tendrían más prioridad. También se habló de invitar a la gente del Colegio de Arquitectos, que tiene el Instituto que está trabajando con esos temas. Cree que es un debate para el futuro. Y es lo que viene en edificación en arquitectura, en ingeniería. Adaptar ciertas condiciones para los edificios, para que su comportamiento sea ambientalmente más sustentable. Como impactan con el agua que consumen, como impactan con la energía de absorción. Todos estos temas son los temas que hay que empezar a tratar de a poco.

Mauro Paladino por chats informa que el Colegio de Arquitectos lo estudiarán para la próxima plenaria.

Ramiro Castillo dice que se dejara el tema pendiente. Si se tiene alguna observación, sería importante que haga antes de la próxima plenaria.

**Próximo tema** - Propuesta AP Norte y AP 2 Intangible.

Liliana Bina, dice que ya se conoce la ordenanza, la elevó el DEM. Es la creación de un área protegida en el norte de la ciudad. En la zona que está vacante destinada no solo a la preservación de Arroyo Los Mimbres a la mayor parte de su cuenca de aportes sino también y fundamentalmente generar una franja verde vacante que frene la continuidad urbana entre los distintos municipios y comunas. Con la urbanización que se ha dado históricamente a lo largo del perillago atenta tanto con la identidad y con la sanidad ambiental sino también con la identidad paisajística. En el caso del arroyo se ha superpuesto con el proyecto que declara como zona intangible a todo lo que es zona roja de la Ley de Bosques. En este primer proyecto que ingresa desde el DEM estaba previsto así, el arroyo como límite hasta un determinado punto en el Noroeste en donde empalma con una línea dominial. Se habló con el DEM de tomar todo el arroyo en la parte superior porque hay un humedal allí. Se ensancharía el extremo noroeste de este proyecto. Se contempla tener la posibilidad en el futuro a través de figuras de expropiación dar continuidad a algún tipo de vía como puede ser Donatello u otra alternativa más cerca del lago. Es la única franja del lago que tiene buena acumulación de arena para disfrute de la comunidad. Los considerandos son claros en la nota de elevación. Cuando se reunieron en la UT ADARSA y CEPIA presentaron otra propuesta ampliatoria en cuanto a los límites de alcance del área de preservación. En esta primera instancia esta área no está declarada como intangible está, sino que los usos que pueden desarrollarse en ellas serían todos los servicios ambientales, preservación de flora y fauna. Actividades educativas de educación y científica. Plantea la obligación de elaborar un plan de manejo que tiene que ser elevado al CR. Sería necesario que se estableciera una posterior reglamentación para profundizar en los protocolos de manejo que estos tienen que tener. Para tener en claro que alcance le damos a cada uno de esos usos que se están diciendo por parte de sus propietarios porque en este momento no está declarada como intangible. Cabe aclarar que es zona amarilla de Ley de Bosques. ADARSA y CEPIA presentaron dos alternativas. La primera que toma los límites de la cuenca del arroyo Los Mimbres, que fue determinado en el estudio geomorfológico del equipo del INA Cirsá, sustrayendo la parte que está construida y aprobada

que es Villa Parque San Miguel, al lado hay otra urbanización que no tiene planos aprobados en la provincia que es La Loma que ya está ocupada por calles y viviendas. La otra propuesta de mínima en relación a la ampliación que es una franja de 150 mts desde el arroyo Los Mimbres hacia el sur. Son las dos posiciones que se presentaron en la UT. Allí estaría la alternativa de los 150 desde el arroyo hacia al sur. En la parte noroeste llegando a la ruta. Se ve claramente en el plano el arroyo Los Mimbres como se extiende más hacia la ruta y luego gira hacia Villa Santa Cruz del Lago. Sería necesario en todos los casos incorporar las dos parcelas que se muestran en el plano y ensanchar la poligonal en la zona de la ruta en el proyecto original. Estos temas se discutieron en la Ut y por unanimidad se acordó con la idea y las consideraciones del proyecto original como un proyecto de mínima de preservación. Queda la observación del Concejal Gustavo Molina que también planteó la consideración de los dos lotes que están al este de Villa Parque San Miguel coincidentemente con la propuesta de ADARSA, pero el focalizó en el Náutico y en los dos lotes que están entre San Miguel y el lago porque está próximo a lo que actualmente es la toma de agua de Villa Parque San Miguel. Estas fueron las recomendaciones que se incorporaron al debate de la UT y se decidió que se traslade la decisión acerca del dictamen a la plenaria. Laura Colladon o Ana Margonari podrán explicar mejor cual es la idea, la posición en definitiva en cuanto a esto a fin de cerrar el dictamen.

Ramiro Castillo aclara que falta explicar que en el proyecto original que envía el DEM, también lo que se propone es no hablar de la línea de ribera, si no hablar del eje del cauce y de 30 metros a cada lado para que eso sea el límite sur, definido como recomendación.

Liliana Bina dice por eso es coincidente con el de la Ley de Bosques.

Ana Margonari dice que es como se está viendo, es la franja que se adosará como espacio verde entre la ruta 38 y el lago como para generar una conexión norte. Se tiene la posibilidad y está un poco ocupado. La idea de tomar toda la cuenca como un ejemplo con lo que pudo haber sido. Porque está la posibilidad de tenerla. Entonces se puso toda la cuenca. Es una cuenca chica no ocupa tanto está vacante en su mayoría. Hay que ver como se arregla con la gente de La Loma que podrían tener una ordenanza especial, como que sea un AIA pero decirle de algún modo que ellos cuiden todo lo necesario para no contaminar y no densificarla demasiado. Es una idea ya que está la posibilidad, hubiese sido interesante tenerla completa a la cuenca como un ejemplo y la mínima que era de los 150 metros es lo que opinan algunos biólogos que ya Laura Colladon lo explicará. Las casas que podrían quedar incorporadas tendrían que cumplir como lo mínimo o ser un AIA. Todo lo que quede esa franja de 150 mts . Están completamente de acuerdo con el proyecto del DEM. Lo que se hace es agregar otras dos posibilidades de tomar un poco más.

Laura Colladon dice que además de hacer todo el corredor es como un multipropósito hacer esta área protegida norte. Uno de los considerandos que se puso en la presentación es cuidar el arroyo. El arroyo tiene dos márgenes y ahora solamente está protegida la margen norte, la margen de la izquierda no. No se pudo seguir la poligonal que se planteó porque Villa Parque San Miguel ya está incorporado está consolidado. Cree que los otros loteos no son legales. Siempre se habló de la ilegalidad de La Loma. Ella lo escucho decir en el CPUA.

Ellos lotean mal y le damos como premio que los dejamos construir según la norma que se dictara más adelante. Lo de máxima de preservar la cuenca es lo deseable y el límite de los 150 mts., hay bibliografía que lo acompaña. Han consultado no solamente con Fernando Barri que es de ADARSA sino que también dió apoyatura la Dra Ana Cingolani, que es investigadora superior del Conicet, siempre colabora con ADARSA. No necesariamente hay que expropiar si no que el municipio se tiene que poner a trabajar para que se cumpla la Ley de Bosques y la Ley de presupuestos mínimos.

Ramiro Castillo pregunta si todos los participantes lo pudieron ver. Ellos lo trataron en el seno del Colegio de Ingenieros y acuerdan en primera instancia con el

proyecto que eleva el DEM. Considera que hay que avanzar y con las propuestas que se están haciendo es muy importante analizarlas. Sugiere que las analice el DEM, para luego seguir analizándolo y estudiándolo. Colegio de Ingenieros lo considera como una segunda etapa. Finalmente dice que acuerdan con el proyecto, con las recomendaciones y observaciones que salieron de la técnica.

Jorge Lassaga dice que como representantes de la minoría no lo pudieron tratar. Les llegó el día miércoles y en la semana ellos tuvieron una semana particular. En caso de votación él se abstendrá. En lo personal dice que desde el punto de vista ambiental está de acuerdo pero que debe ir acompañado más allá de lo que dice Laura Colladon, de un dictamen legal, porque ellos son concejales que también tiene que resguardar a los vecinos es necesario un dictamen. Si no lo hace el DEM lo tendrán que buscar en forma particular. Por eso él no está en condiciones de votar el punto.

Mónica Martínez dice que La Loma no está aprobada y no está presentado oficialmente en ningún lado. Serían 440 lotes, hay una ocupación de por lo menos de un 25% de viviendas.

Laura Colladon dice que como no será intangible la zona, quizás se pueda considerar como zona buffer para esa parte en conjunto para las casas que ya están construidas, pero nuevamente premiamos a los infractores.

Eduardo Vega considera que esta muy bueno el proyecto que hicieron las instituciones, ADARSA y CEPIA, pero hay una realidad lo dijo el Cjal Lassaga, hay que ver que es lo que roza las cuestiones jurídicas, no hay que empezar a normar cuando no es viable jurídicamente. Hay que hacer un análisis profundo de los sectores que están contruidos y no contruidos. Ver si se pueden aplicar estas dos normativas que han presentado estas las Instituciones. Está de acuerdo, pero hay que ver las cuestiones jurídicas. Si puede afectar a terceros. Hay que analizarlo un poco más.

Marcelo Celoir coincide con lo que dice Eduardo Vega, hay que ver el tema jurídico. Hay proyectos existentes. Ver jurídicamente como se va a desenvolver el tema, también ver los proyectos que hay en sector, para ver qué es lo que se hace con esos proyectos preexistentes. Hay que escuchar que es lo que piensa la gente.

Inés Prados por chat dice que coincide con lo dicho por Eduardo Vega.

Liliana Bina dice que ella dividiría el tratamiento, porque se mezcla la propuesta original que fue sometida a evaluación del CPUA con las propuestas posteriores de ADARSA y CEPIA. Hay un proyecto que se le pidió la opinión al CPUA. Hay que ver si ese proyecto cuenta con consenso o no para elaborar un dictamen y pasarlo. Considera que es un tema urgente de resolver. En este momento es todo área protegida 2 con la aprobación de la ordenanza que ya estuvimos de acuerdo de modificar en relación a la 4021 estaría más preservada porque pasaría a ser intangible como el resto, todo lo que no está aprobado o incorporado como zona de servicio. Pero ésta particularmente preservaría una zona que no tiene ninguna construcción. Las zonas de usurpaciones que está sobre la ruta, en el plan de manejo y la reglamentación que se haga, van a tener que tener una consideración especial como tiene el AP1 el loteo Marconi que hizo Santa Cruz que está en la montaña. Así como tiene la aerosilla o como tienen otras intervenciones que hay en la montaña que se categorizan como preexistentes. Por eso se habla de una reglamentación posterior, pero el resto está desocupado. En la montaña también había muchos proyectos. Cualquier particular puede tener proyectos con todo derecho, pero no tienen ningún valor al momento de hacer la norma, excepto que estuviera aprobado y se convirtiera en un derecho adquirido. Se tomaron esos límites porque son los límites que están ocupados e intervenidos. En el caso de La Loma que en algún momento habrá que abordarlo. Tendrán que reunir todos los requisitos que se establezcan como aprobación de loteo, con un tratamiento de líquido cloacales como se les exige a los otros loteos. No debiera tener pozo ni

escurrimiento directo al arroyo. Como dice Mónica Martínez está todo fraccionado, pero también está vendido y construido. Hay terceros de buena fe, mala fe que están viviendo allí. Hay que ver qué carácter se le da a esta norma si las restricciones son tal que llegue a la intangibilidad, entonces si como dice Laura Colladon. Que, como zona amarilla, se entreguen los fondos compensatorios. Tiene una complejidad tal en el tema de incorporar toda esta zona que atenta contra la viabilidad de la primera propuesta que son tres grandes fracciones absolutamente vacantes, que protegen tomando los 30 metros del eje del arroyo, en una situación absolutamente favorable con lo que tenemos ahora. Se está equiparando en lo que se propuso en todos los arroyos. En lo personal cree que hay que analizar la posibilidad si se le dará curso o no al dictamen con todas las recomendaciones que se dijeron en la mesa que mejoran el proyecto, pero que también abren puertas a que se discuta situaciones particulares de cómo se va a reglamentar. Declarar intangible un lugar en donde una persona está viviendo, requiere de otro tratamiento normativo.

Marcela Fernández por chats dice que a quienes cambiaron uso de suelo contrariando la Ley de Bosques, estando vigente ésta resulta aplicable y oponible.

Laura Colladon agrega que lo que se están olvidando es que hay que hacer un foro. Este tema tiene que ser abierto a la comunidad, es una obligación del CPUA. Siempre fue el dictamen de mayoría de minoría y el dictamen que se recogía las distintas opiniones de los vecinos en el foro. No se podrá elevar ningún dictamen al CR sino se pasa antes por el foro. Hay que hacerlo cuanto antes, acuerda con Liliana Bina que es urgente. Pero no por urgente hay que saltar los pasos, hay que hacer los foros como CPUA y el CR entre una lectura y otra tendrá que llamar a audiencia pública. Sugiere poner una fecha al foro.

Liliana Bina agrega por chat, que por eso dijo las participaciones que sean necesarias. Para el foro hay que tener ya los dictámenes.

Mónica Martínez dice que hay que reflexionar un poco sobre las dos propuestas la que presentan ADARSA y CEPIA en el caso de esas propuestas lo que se está marcando es una línea o dos líneas. Una que está a ciento y pico de metros y la otra que está tomado la cuenca. Que serían datos muy importantes y condicionantes. Muy importantes a la hora de tener en cuenta la regulación de la zona. No la toma como que afectan a la propuesta del DEM, sino que a futuro cuando se reúnan esas zonas se tengan en cuenta. La propuesta alerta de la necesidad de tener en cuenta para las normativas futuras. Esas líneas van a condicionar la urbanización, así como condiciona la pendiente, el verde entre otros. Propone considerarlas en los procesos futuros de ordenamiento de las zonas, siendo una variable que condicione los procesos.

Ramiro Castillo coincide con lo que dice Laura Colladon, hay que armar el foro, se discutió. Se habló también con Liliana Bina. Es importante saber cuál es la opinión de la comunidad respecto a la propuesta que está haciendo el DEM. Se vio la posibilidad de armar un foro, sin la necesidad de haber expedido alguna posición. A fecha podría ser el viernes que viene. Se pone la propuesta sobre la mesa. Armar un foro para escuchar las voces de la población de Carlos Paz. El CPUA lo puede dejar pendiente para la próxima reunión plenaria.

Ana Margonari dice que otras de las posibilidades es decir si estamos de acuerdo con la propuesta original y anexar las otras propuestas. Serían las dos cosas que habría que votar.

Ramiro Castillo aclara que no se está votando porque ya hay 3 instituciones que dijeron que hay que esperar un tiempo. La propuesta es abrir el foro escuchar lo que dice la comunidad y en la próxima plenaria si ya hay definiciones concretas respecto al tema. Y si vemos que está la posibilidad de votar lo votamos. En el foro se podría plantear el proyecto que está elevando el DEM y el proyecto que está elevando ADARSA y CEPIA para ver qué opina la comunidad.

Ana Margonari dice que eso tiene que salir en forma de dictamen para que entre al foro.

Liliana Bina dice que históricamente cuando incorporan modificaciones a la 4021 de esta naturaleza, como fueron las zonas R y la AP 1 que se hizo en el auditorio municipal, se presentó un dictamen de mayoría y las recomendaciones o las opciones de las minorías. Por eso su idea era que se cerrara al menos un principio de acuerdo, sobre una base. Una cosa es someter la de máxima y decir es eso o nada. Pero si hay una base en la que se está de acuerdo y que deseáramos que sea ampliado.

Laura Colladon dice que nadie está diciendo que no a la propuesta del DEM. Lo que ADARSA está haciendo es una ampliación. No sabe si también se presentará la propuesta del Concejal Molina. Se presentarán las tres propuestas, se hace el debate que es lo más enriquecedor. Se necesitará a alguien que tome nota, que haga el acta y en función del ella, se hará un dictamen que irá acompañado con los dictámenes, del DEM, ADARSA Y CEPIA. Luego se eleva al CR. Es el camino que hay que seguir.

Jorge Lassaga cree lo que dice Laura Colladon, y que también le ha comentado el Concejal Molina, no está el plano. Entonces no puede verificar. Pregunta si lo que planteó Molina en la UT, que son un par de parcelas, si están en el dictamen. Porque en el dictamen están los números de parcelas. Él no tiene un plano, no sabe cuáles son las parcelas.

Liliana Bina dice que en el dictamen que la UT elevó a la plenaria están los tres. Esta una suerte de acuerdo por unanimidad sobre la base, la mínima y está por el aporte de ADARSA y CEPIA y el aporte del Concejal Molina que pide los terrenos que están sobre el este de Villa Parque San Miguel. Pero no está el dibujo porque no presentó un plano. Se puede ver el plano y decir cuales son.

Jorge Lassaga, confirma entonces que no está dentro del proyecto de ordenanza que se envió por mail.

Ramiro Castillo dice que en la UT acordaron la propuesta que hace el DEM. El Concejal Molina acordó con el proyecto del DEM. Solicito que se hiciera la recomendación que acaba de hacer Liliana Bina. Propone que se opine si les parece bien hacer el viernes que viene un foro abierto donde se planteen estas opciones. Ver qué opina la gente. Para que en la próxima reunión se tengan las opiniones de la población seguir tratando el tema y poder definir. Como dijo Laura Colladon que si se hace un foro debería ser a la tarde en un horario no laborable así puede participar la mayoría de la gente.

Marcelo Celoir, dice que le preocupa el muestreo que vaya a tener el foro. Por ejemplo, si el CA llena el foro, la opinión será para una posición determinada. No hay una forma para determinar que el muestreo sea equitativo dentro de la sociedad. Considera que hoy no se podría realizar. No sabe cómo esta propuesto, si es por medio digital, como un zoom, si sería en una reunión presencial. El ya viene planteando en otras charlas que los foros son relativos no se sabe bien como como están representados. Si está toda la sociedad representada. Tenemos que parecer justo y determinar cuáles son los parámetros a usar.

Ramiro Castillo comenta que el foro sería virtual y es una instancia participativa. Puede estar el que quiera. El que no quiere estar y no le interese no estará. Esa es una instancia de participación ciudadana, en donde a quien le interese el tema y quiere que hacer una opinión deberá comprometerse y estar en el foro. A este tipo de temas hay que hacerlos participativos y abiertos a la comunidad. Si el CA tiene algún sector especial que quiere que participe hay que informales así participan del foro. Lo que salga del foro, será un dictamen del foro.

Marcelo Celoir, es limitado, cuantos van a entrar. Sera por orden de llegada, no sabe. El reitera que es limitado y en esas limitaciones se pueden estar cometiendo errores.

Ramiro Castillo dice que no es limitada es como se está haciendo hoy en día, cualquier tipo de seminario que participan todos los que quieren. Cree que puede entrar has mil o más de mil personas que puedan participar. Mil personas pueden estar escuchando lo que se está hablando y pueden dejar sentado su postura. Y después si se quiere enviar vía mail lo que se quiere incorporar en el foro para agregar en el dictamen. Se le dará la posibilidad. Se deben hacer lo foros. Forman parte de lo que hay que hacer y de lo que se viene haciendo hace años.

Liliana Bina dice que se está proponiendo un foro que está en nuestra ordenanza reglamentaria. Se ha hecho siempre en estas circunstancias, es un foro de participación para escuchar la opinión de aquello que se interesa y participan no es vinculante en absoluto. El organismo que representa a toda la ciudadanía es el CR. El CR debe garantizar la participación. Para eso hacen las audiencias públicas. Para eso también están ellos para que cada parte que se sienta involucrada pueda hablar con todos o con cada uno de ellos. EL CA a esto lo ha experimentado. Cuando se hizo el foro de las zonas R, no participó en la audiencia pública que hizo el CR. Pero luego el CA visitó a todos los Concejales, uno por uno para plantear su posición. Entonces cada uno tiene las vías y sabe cómo llegar. A esta altura todos tenemos que saber cuándo es vinculante una decisión. Y solamente es vinculante porque es el organismo que democráticamente fue elegido. El CPUA solo es un ente consultor y se amplía esa capacidad consultiva a la población a través de un foro en donde se los escucha. Todas esas voces, ya sean las del CPUA, a lo que se diga en el foro llegará al DEM como un aporte. Que luego el DEM decidirá como lo valora. Que toma que no. Si modifica algo o no. Lo pasará al CR y el CR recién decidirá si lo toma lo amplía o no. El CPUA no tiene que garantizar que todo Carlos Paz opine en el foro. Se abren todos los canales. Por eso se está pidiendo la página, por eso se está pidiendo tener actualizada la información. El en foro participaran no sabe si 1000, 10 o 20. En lo personal cuando fue presencial, tuvo la tristeza de ver que muchas instituciones que debieran haber estado en la discusión no estaban, en los talleres en el caso de las zonas R, tampoco estaban presente, no opinaban frente a vecinos de barrio que nos pedían por favor que se fuera por más. Mas preservación, menos densificación, menos construcción. Y cuando se hizo el foro en el auditorio municipal, no fue un solo desarrollista. Los únicos que fueron son uno en contra y otro a favor, que es el señor que hace los edificios Etoile y dijo aquí en Carlos Paz, reduzcan lo que reduzcan siempre será un negocio construir. Que lo seguirá haciendo siempre atado a las normas. Se pide mucha participación, cuando hay que estar no se está. Solicita autocritica, Y realizar las exposiciones cuando están todas las partes, como lo son las audiencias, como son los foros. Sino la única alternativa que nos queda y es a título personal. Es defender el interés sectorial frente a los actores que son los que deciden en este caso son los Concejales. Habla desde la experiencia que fue compartida con Laura Colladon, Mónica Martínez, Inés, Prados estuvo en una parte de las audiencias, Eduardo Vega también. Se ha vivido, no es un problema de instrumento sino de participación. La invitación les llegará a todos.

Laura Colladon dice que está de acuerdo con lo que dice Liliana Bina y Ramiro Castillo y agrega que además del zoom también se puede transmitir por YouTube. En donde también la gente participa.

Mariano Melana dice que, si bien las audiencias públicas, que se pusieron como analogía al foro. Hay una ordenanza que regula el funcionamiento de las audiencias públicas. Duración, tiempo, modo de difusión. Cree que estaría faltando alguna especie de reglamentación más clara, para saber cómo van hacer si la persona no puede ir físicamente, mandar un mail, que acreditación para que no haya un copamiento. Es una reglamentación que el CPUA no tiene y debería

hacerla. Emitir un dictamen para que se pueda avanzar en claro. Y no que sea a lo que salga.

Marcela Fernandez dice que gran parte ya lo dijo Liliana Bina, sobre la importancia y los demás detalles. Por la proximidad de la fecha le parece que se debiera cuanto antes llegarle la noticia al vecino. Para otros temas hay mucha publicidad en la Municipalidad, para incentivar lo que es participación o sobre el tema de ambiente siempre está en segundo plano. Hay que pensar como anticipar al vecino que se va hacer este foro explicar medianamente algo. Hay que hacer una campaña muy agresiva para poder llegar. Y sobre las formas se podría aprovechar la misma reglamentación de las audiencias públicas o alguna alternativa virtual pero también apuntar que mucha gente no la sabe manejar a la tecnología o no la tiene o no tiene conectividad. No estaría mal habilitar una mesa con los recursos tecnológicos en algún área del municipio en donde también se pueda ir de manera presencial a expresar su voluntad o su idea.

Jorge Lassaga está de acuerdo en darle una vuelta más y le parece que el foro es una alternativa que permite consultar un poco por medio de la audiencia pública con la gente. Porque no hay una unanimidad de criterio. Le parece una buena alternativa.

Eduardo Vega coincide con lo que pide Liliana Bina, hay que hacer el foro. Se han logrado muchas cosas. Se aprende del foro. Hay diversas opiniones, aunque no son técnicas son lógicas. Muchas veces a lo técnico hay que completarlo con la lógica. Coincide con la Dra. Marcela Fernández que no hay tiempo para el viernes. Tiene que ser un foro que participen fundamentalmente los interesados, las personas que están viviendo en esa zona que se está por normar. Será muy importante escucharlos. También le parece muy importante que en el foro cada una de las Instituciones de su opinión. En el CPUA se dió la opinión. Él dijo que está de acuerdo con los dictámenes. Pero también quiere saber la cuestión jurídica. No se puede avasallar los derechos de un grupo o de partes. Que el CPUA se encargue de dar amplia difusión y que otro estamento convoque a los interesados que está en el lugar. Los tendremos que enfrentar porque habrá cosas que no les gustaran. Pero hay que saberlo. La moción que propone es darle un poco más de tiempo. Si al foro, pero con más convocatoria.

Mónica Martínez propone que cada Institución se tome el tiempo de debatir estas propuestas que se han presentado, que tengan una posición. para poder ir a ese foro con dos posiciones claras o con una posición clara, y también tener tiempo para organizarse, en las dos próximas semanas se puede hacer, como para cumplir el objetivo de que esta instancia se pueda cerrar antes de fin de año.

Ramiro Castillo dice que entonces en lo que hay que avanzar es en la organización, en pasar bien en claro cuál es la idea, apenas se tenga algo armado. El foro ya está consensuado. La semana que viene se avanzará de cómo. sería la forma y la difusión. Se compartirá, para que si tienen aportes para hacer. En lo personal le parece que ya se está cerrando el tema.

Laura Colladon propone como fecha el jueves 3 de diciembre por la tarde, porque también hay que ver si está libre el zoom. Son casi 15 días. Lo que propuso Marcela Fernández podría ser en el Auditorio Municipal se podría habilitar la parte de la galería también. Es lo que ella propone además de trabajar cada uno de los que tienen presentaciones diferentes al Municipio, preparar la presentación como se ha hecho otras veces. Después se escucha a los asistentes.

Jorge Lassaga dice que el 3 de diciembre es imposible porque el CR sesiona.

Ramiro Castillo propone darle forma en la semana para después compartir la propuesta.

## Próximo Tema - Audiencia Torres del Lago

A las 11 hrs ingresa Agustín Dahan.

Ramiro Castillo se presenta, saluda a Agustín Dahan y comenta que ellos han solicitado una audiencia. E Dr Ramón Ortega compartió sobre el proyecto que tenían avanzado. Esa información se difundió a toda la mesa. Le dan el espacio que ellos solicitaron para poder expresarse.

Agustín Dahan agradece por la oportunidad que se le dio de participar en la audiencia. Es el titular de los inmuebles que afecta esta ordenanza o proyecto de ordenanza. Comenta que armó una exposición escrita, con presentación en pantalla y leerá los argumentos.

Los lee

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)  
Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

### Proyecto Torres del Lago

Condiciones para la protección del patrimonio  
natural, derechos legítimos y normativa ambiental

Página \_1

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)  
Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

### INDICE

#### 1. Aspectos controvertidos

Un proyecto de ordenanza que va en sentido contrario a la  
preservación del  
ambiente, los derechos legítimos y la ley

#### 2. Características del proyecto y remediación ambiental

Buenas prácticas de arquitectura sustentable para la  
preservación ambiental y  
propuesta de remediación

#### 3. Resumen de las actuaciones

Enumeración de las actuaciones realizadas de manera  
responsable y diligente,  
siguiendo la normativa vigente y que constan en  
expedientes y reparticiones  
públicas.

#### 4. Solicitudes a CPUA

Formulación expresa y detallada de las solicitudes que  
realizamos en esta  
audiencia ante el Consejo de Planificación Urbano Ambiental  
de Villa Carlos Paz  
(CPUA).

Página \_2

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)  
Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

### 1. ASPECTOS CONTROVERTIDOS

La empresa Meade, de la cual formo parte junto a mi familia,  
tiene ya 100 años de  
trayectoria en Córdoba. Somos propietarios legítimos de un  
inmueble cuyos datos  
informamos en el pedido de audiencia a CPUA.

Adquirimos esta propiedad principalmente por su belleza  
natural, que siempre  
tuvimos intención de preservar. Conocíamos al momento de  
comprarlo todas las

leyes de protección ambiental vigentes.  
Diseñamos un proyecto de viviendas siguiendo un modelo de arquitectura sustentable y buenas prácticas ambientales. Se prestó especial atención a los factores de ocupación de suelo y organicidad con el entorno para generar el mínimo impacto ambiental y visual.  
Para poder llevarlo adelante, y siempre convencidos de que el mayor atractivo del lugar es su belleza natural, iniciamos las gestiones administrativas para obtener todos los permisos y certificaciones que indican las normas. De un día para otro, y con los trámites casi concluidos, nos encontramos frente a la misma tragedia ambiental a la que asistió toda la localidad. Se desata un gran incendio forestal el 30/09/2020, a nuestro entender completamente intencional, iniciado por quienes tenían la intención de provocar un perjuicio ambiental y económico.  
La Justicia será la encargada de determinar la responsabilidad de los culpables y de los organismos públicos que tenían la obligación de prevenir esta catástrofe.  
En la investigación por los incendios que está radicada en la fiscalía de Tercera Nominación de Villa Carlos Paz, hemos sido admitidos en calidad de querellante particular, es decir, perjudicados directos, y estamos colaborando y aportando todas las pruebas para que se esclarezca inmediatamente. Creemos que, tras el proyecto de ordenanza del Área Protegida Norte se esconden intereses que van en sentido contrario a la preservación del ambiente, a los derechos legítimos y a la ley. Que se busca ocultar la responsabilidad del daño que ha sufrido la tierra a causa del capricho y las acciones dolosas de funcionarios y terceros implicados.

Página \_3

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)  
Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

### **¿Por qué decimos que este proyecto de ordenanza atenta contra el ambiente?**

Porque llega de manera extemporánea cuando el monte nativo, incluido el existente en mi propiedad, fue dañado severamente. Ahora la Municipalidad de Villa Carlos Paz, curiosamente, quiere “proteger” por ordenanza el lugar cuando nunca antes tomó las medidas prevención y protección que recomienda la legislación ambiental para prevenir los incendios.  
Quiero destacar que, si la Municipalidad no hubiese obstaculizado el desarrollo de nuestro proyecto, los incendios muy probablemente se hubieran podido evitar.  
Otro aspecto controvertido del proyecto de ordenanza: por la forma en que está

presentado, parece privilegiar a loteos existentes, colindantes, que no tienen ninguna aprobación, contaminan el lago porque no tratan sus efluentes, no respetan ninguna normativa ambiental y están ubicados en zonas rojas de bosque nativo.

Creemos que el dato más contundente es que esta ordenanza pretende proteger la cuenca del arroyo Los Mimbres. Sin embargo, todos los estudios técnicos contradicen de manera contundente lo planteado en el proyecto de ordenanza.

En ella sólo se toma en consideración el terreno de nuestra propiedad y omite incluir la parte sur de la cuenca, justo donde acabamos de ver que se realizar loteos sin autorización ni estudios ambientales. Pueden ver eso claramente en el plano de cuenca que se ve en la pantalla y la afectación en la parte sur de la cuenca del arroyo.

En definitiva, vemos que la ordenanza tiene por objetivo perjudicar solamente a nuestro emprendimiento que tiene como base la preservación ambiental del bosque nativo, la protección efectiva de la cuenca hídrica, la construcción de infraestructura para el tratamiento de efluentes y, sobre todo, que cumple paso a paso los trámites obligatorios para obtener las autorizaciones de ley.

Solicitamos a CPUA incorporar el estudio técnico realizado por el Magister en Hidrología, Dr. Nicolás Guillén, que pondremos a su disposición y formalmente pediremos la constitución de una mesa técnica con ingenieros hídricos y ambientales a los fines de evaluar objetivamente las resoluciones de las

Página \_4

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)  
Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

reparticiones públicas provinciales y determinar de manera científica y técnica la sustentabilidad del proyecto de ordenanza que está en cuestión.

### **¿Por qué decimos que este proyecto desconoce derechos legítimos?**

El municipio de Villa Carlos Paz ha demostrado en estos años que no está dispuesto a respetar los derechos legítimos de los propietarios y habitantes.

Denunciamos ante la Policía Ambiental incursiones y daños en innumerables actuaciones que incorporamos a este expediente con la respectiva prueba.

Funcionarios y maquinarias del municipio hicieron irrupción y usurpación a la propiedad privada en reiteradas oportunidades, no sólo en mi propiedad si no

también en otras colindantes, aparentemente, con la intención de poner en funcionamiento un parador turístico. Todo fue radicado como denuncia en el fuero penal por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia a la autoridad y usurpación, causa que hoy progresa en la Justicia.

La Municipalidad puso como excusa una “equivocación” del maquinista. Es decir, intenta desligarse de su responsabilidad y admite no tener capacidad de control sobre su propio personal. Vale recordar que los operarios de VCP, con maquinaria del municipio, destruyeron tranqueras, alambrados, candados y cartelerías. Pero lo que es más grave, destruyeron parte de la cuenca del arroyo Los Mimbres y todo eso sin ninguna consecuencia para los responsables de atentar contra el ambiente.

Por último, el municipio de Villa Carlos Paz se introdujo sin ningún tipo de legitimación al trámite de Licencia Ambiental, lo que demuestra que de manera impune desconoce el principio de jurisdicción y de la ley de política ambiental de Córdoba.

No se entiende esa incursión cuando desconoce, hasta hoy, las características de nuestro proyecto, ya que nunca respondió a ninguna de las notas y pedidos de audiencia que presentamos.

Página \_5

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)  
Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

**¿Por qué digo que este proyecto omite cumplir con lo ordenado por la Justicia?**

Porque desconoce que se encuentra vigente un *statu quo* ordenado por el Tribunal Superior de Justicia en el conflicto externo de poderes entre los municipios de Carlos Paz y Santa Cruz del Lago. Una ordenanza de la naturaleza que estamos objetando hoy aquí sería un claro ejemplo de falta de respeto a la ley. De aprobarse esta ordenanza, sería a todas luces inconstitucional.

Para concluir esta parte, afirmamos que el objeto de esta ordenanza es claramente distinto a los fundamentos que expresa. Lo que se intenta es ocultar el daño ambiental que debió ser evitado por el municipio que pocos meses atrás se atribuyó la incorporación de nuestra propiedad a su ejido pero que no hizo nada para la protección efectiva del ambiente, el respeto por los derechos legítimos y la ley.

## 2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y REMEDIACION AMBIENTAL

Dije al comenzar que nuestro proyecto siguió los lineamientos más modernos en arquitectura sustentable. Aquí y en función del tiempo disponible sólo mencionamos los más relevantes y los que favorecerán además la recuperación de la fauna y flora nativa hoy afectadas por los incendios.

- Se destina el 93% de la superficie para la conservación de la vegetación autóctona y para la creación de espacios verdes con especies nativas.
- El factor de ocupación del suelo va de 0,81% a 2,5% de la superficie según cada etapa del proyecto.
- Como estrategia para la preservación del patrimonio natural se eligió hacer condominios y no lotear la totalidad de la superficie. Se concentra la edificación para dejar mayor área libre, tal como recomiendan las tendencias mundiales en construcción que generan menor impacto ambiental.
- Las calles internas tendrán un ancho máximo de 6,00 metros y respetan la topografía del terreno para impedir el cambio del escurrimiento superficial natural.
- Tratamiento terciario de los efluentes con separación de aguas grises y negras y canalización de agua de escorrentías de excedentes pluviales hacia

Página \_6

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)  
Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

reservorios. Ambos sistemas con reúso para riego de espacios verdes. En esto quiero ser enfático, con nuestro proyecto no habrá ningún efluente vertido al Lago San Roque.

- Preservación de las geoformas existentes más significativas, como las lomas y cañadas naturales.

Todo el detalle pueden encontrarlo en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, expediente 0517-021284/2016.

Luego de la catástrofe ambiental de los incendios, agregamos acciones de remediación sobre la vegetación afectada.

Hemos tomado como acción inmediata los lineamientos sugeridos por el estudio

“Restauración ambiental posfuego en las sierras de Córdoba, confeccionado por

la Red de Restauración Ecológica de Argentina - Nodo Centro, publicado en el

mes de octubre de 2020, con el aval de los más reconocidos investigadores sobre

el impacto de incendios en las sierras de Córdoba (acceder a documento).

### **3. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES**

En este apartado, se hace un resumen de todas las actuaciones realizadas conforme a ley y normativa vigente y que constan en el expediente y cada una de las reparticiones participantes.

Con esta enumeración simplemente dejamos constancia de un actuar legal, responsable y diligente con el ambiente y la normativa ambiental.

#### **Aprobaciones administrativas y ambientales**

- Informe de la Dirección de Áreas Naturales, Bosques y Forestación (Bosques Nativos) de concluye que “no se encontraría inconveniente para el emplazamiento de este emprendimiento” (Ley 9814/2010 de Ordenamiento territorial de bosques nativos).

- Aprobación del proyecto de diseño vial hidráulico, Secretaría de Recursos Hídricos con fecha 30/10/2016.

Página \_7

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

- Certificado de factibilidad de fuente de agua del Proyecto (SRRHH y APRHI), expedido con fecha 08/03/2016 y sus prórrogas.

- Aprobación de la Línea de ribera del arroyo Los Mimbres, Secretaría de Recursos Hídricos mediante Resolución Nro. 584 de fecha 12/10/2017 en Expte. Nro. 0416-010074/2017.

- Aprobación del Informe Técnico Preliminar Nro. 033 de fecha 26/07/2018, donde se Resuelve la aprobación del proyecto, y que cumple con los requisitos mínimos y necesarios de presentación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (expediente 0517-021284/2016 Secretaría de Ambiente y Cambio Climático).

- Certificado de no inundabilidad (factibilidad hidrológica para ejecución del proyecto de urbanización) emitido por la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago con fecha 22/11/2016.

- Constancia de no impedimento y de no afectación del patrimonio cultura y arqueológico ni del tránsito expedido por la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago de fecha 13/03/2018 en este Nro. 0517-021284/2016.

- Factibilidad de Energía Eléctrica y constancia de factibilidad de disponibilidad emitida por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) con fecha 19/02/2016.

- Informe favorable del Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM)

emitido por el Arq. Enrique A. Moiso, Director de Gestión Institucional del IPLAM de fecha 30/11/2018.

### **Otras actuaciones judiciales y administrativas**

Asimismo agrego resumen de actuaciones iniciadas en sede administrativa y judicial ante el accionar negligente o doloso de la Administración Pública municipal y provincial, todos constan en los respectivos expedientes y reparticiones.

Página \_8

Audiencia Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de 2020

- Denuncias Policía Ambiental: por reiteradas incursiones y daños a flora, fauna y suelos por terceros y por funcionarios del municipio de Villa Carlos Paz.
- Permiso de APRHI otorgado irregularmente a terceros: concesión irregular de la Bahía Los Mimbres a Asociación El Biguá, Resol. 285/2019 (APRHI).
- Denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia a la autoridad y usurpación: actuación N° 9078258 formulada por Dahan Meade, Félix Agustín y Otro c/Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) .
- Actas notariales por daños: constatación de los daños por usurpación y los daños por incendio
- Admisión como querellante particular: actuaciones sumariales 3382510/20 de la Unidad Judicial, Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple 3° Turno, Carlos Paz, Sumario 4968/20, Expte 9590875.

### **4. SOLICITUDES A CPUA**

Llegados a este punto, manifiesto de manera expresa nuestras solicitudes a los integrantes de CPUA:

- Que se incorpore la documentación presentada en la audiencia realizada el día 20 de noviembre de 2020 al expediente de este trámite para que sea tenido en cuenta a la hora de dictaminar.
- Que se proceda de manera transparente y conforme a las normativa vigente, desaconsejando el proyecto de Ordenanza por todos los perjuicios individuales y colectivos que generaría
- Que hacemos reserva de accionar y denunciar ante los organismos que correspondan las acciones u omisiones en el cumplimiento de los deberes que causen un daño al ambiente y a la propiedad privada. Confío que los miembros de CPUA actuarán diligentemente y de manera acorde a sus responsabilidades.

Muchas gracias nuevamente por el tiempo y la atención  
brindados.  
Página \_9

Agustin Dahan agrega que la ordenanza se crea como un fin que es proteger una cuenca y lo que se está haciendo es cualquier cosa, menos proteger esa cuenca . A la cuenca la estaba protegiendo él. Es la única persona que allí no ha tocado una planta, mientras que al lado se ha visto el destrozo que están haciendo y nadie lo ha cuidado. Él lo cuidó porque lo ha denunciado, en Ambiente y en la Justicia.

Ramiro Castillo agradece por la brevedad en la presentación, fue acorde a lo que habían solicitado. Le invita si quiere enviar el estudio que hizo el Ingeniero de la parte de la cuenca y de la parte hídrica lo pueden hacer.

Agustin Dahan dice que lo acercará y que sería bueno que sus técnicos que han estudiado mucho sobre el tema se puedan reunir con los técnicos del CPUA. A partir de allí hacer una ordenanza que realmente sea positiva para la cuenca.

Ramiro Castillo comenta que se debatió el proyecto de ordenanza que eleva el DEM. Previa a sacar dictamen, se hará un foro urbano ambiental, convocando a toda la ciudadanía. Están invitados a participar de ese foro para que conozcan en profundidad el proyecto de ordenanza que envió el DEM al CPUA y puedan emitir su voz con respecto a este tema.

Mariano Melana, se presenta y saluda a Agustín Dahan, y dice que se dijo que detrás de la ordenanza de APN se esconden intereses económicos. Pregunta cuales serían esos intereses económicos; si el Grupo Meades tenía conocimiento que esos lotes estaban dentro del ejido pretendido por el Municipio de Villa Carlos Paz y que la 4021, el Código de Edificación no contemplaba las torres en altura. Que por ese tema surge un poco el miedo a la construcción, y por ultimo cual sería el petium que tiene, en forma clara y concisa al CPUA.

Agustin Dahan dice que son tres preguntas que llevará un tiempo responder. Con respecto a la primera pregunta, lo puso en la exposición, que no es casualidad que se haya dado en concesión una parte de su tierra en la Bahía de los Mimbres para un emprendimiento, para hacer un parador con música electrónica y justo la Municipalidad esa misma semana le abre una calle de 20 metros de ancho por un kilómetro y medio por el medio del bosque nativo. Rompiendo tranqueras que decían que eran propiedad privada, que decían no pasar, que tenía candado. La excusa que le dio la Municipalidad es que el maquinista se equivocó. No le pareció una respuesta seria, por eso dice que detrás hay otra cosa. Dice con respecto al ejido que es muy largo, cuando inicia el trámite y va a Catastro, le dicen que vaya a Comunidad Punilla, de allí lo vuelven a Catastro, porque le dicen que no están en condiciones de darlo. En Catastro le dicen que vaya al Municipio más cercano y el que colinda es Villa Santa Cruz del Lago y allí inicio el trámite. Hizo lo que Catastro le pidió en su momento. Con respecto a la tercera pregunta dice que desde el CPUA se crea una Ordenanza que solamente le afecta a él. Hay casi 300 hectáreas y no se toman para hacer una reserva 300 hectáreas, se toma solamente la parte de él. El estudio hídrico de la cuenca dice justamente, lo que no está afectado a la cuenca es su tierra. Lo que más afecta es San Miguel y La Loma, ello no está incluido en la ordenanza. Los técnicos le dijeron que cuando se quiere cuidar una cuenca, hay que ver la parte social, ambiental y económica. No se está cumpliendo con ninguna.

Pide al CPUA que haga una ordenanza que respete la Ley y que proteja realmente a la cuenca.

Liliana Bina dice que quiere aclarar algo que es central y que está en los considerandos de la ordenanza. No es solo la preservación de la cuenca de arroyo. Es fundamentalmente lo que se venía peleando desde el origen del reclamo del ejido, hace más de 20 años que es la posibilidad de crear zonas buffer en torno a la urbanización de Villa Carlos Paz que mitigue los impactos que se provocó sobre el ambiente, independientemente si coincide o no sobre una cuenca hídrica y a los fines de interrumpir la conurbación interminable que hay a lo largo del todo el perillago y ese es uno de los principales argumentos de la ordenanza por eso llega hasta los límites, de Santa Cruz del Lago. Está la preservación de la cuenca del Arroyo de los Mimbres en la zona en donde no está ocupada, pero fundamentalmente a todo lo que resta del ejido al fin de tener una franja sin urbanización, entre lo que hoy es la urbanización consolidada de Villa Carlos Paz y Santa Cruz del Lago. En cuanto a todas las consideraciones legales que hizo cualquiera que quiera tener más precisión se puede remitir al expediente administrativo que se ha ingresado en el municipio en donde se ha analizado todas las presentaciones que el Sr. Dahan recién expuso y se ha ido impugnando desde la jurisdicción municipal, cada una de ellas con los argumentos correspondientes. Porque todos los organismos que intervinieron que deberán dar respuesta ante el propietario, porqué actuaron de esa manera, tenían absoluto conocimiento del pedido de jurisdicción de Villa Carlos Paz, de forma fehaciente firmado por el Sr. Miravet, en donde se le pedía abstenerse de otorgar cualquier tipo de factibilidad en los terrenos pretendidos. A todo el que quiera conocer ante cada trámite que hicieron ante todos los organismos, lamentablemente no es el único caso. La jurisdicción antes de que el ejido sea aprobado era zona C de jurisdicción de la Comunidad Regional que tenía cabal conocimiento que se estaba pidiendo el ejido y había firmado su presidente que en aquel momento era el presidente de la Comuna de Parque Siquiman, está documentado, todo el rechazo sistemático que Villa Carlos Paz hacía a estas intervenciones y a la audiencia pública se llega por una factibilidad que da Villa Santa Cruz del Lago con cero jurisdicción sobre el territorio..

Agustín Dahan dice que, si uno lee los estudios la zona de bosques nativo, zona roja es en la Loma, quiere que le digan que está haciendo la municipalidad para cuidar, cuando se está construyendo ochenta casas. Tiene 500 lotes. Y todos esos efluentes van al lago. Y están diciendo que se hace esto por una cuestión ecológica porque no se hace. Que se hará con esas 500 casas. Destruyendo el bosque nativo, Su proyecto cuidaba, no era bosque nativo, fue estudiado, Ambiente lo autorizó. Es perfecto que se quiera cuidar el ambiente, él también quiere cuidar el ambiente. Pero que se hagan las cosas bien. Dice que su proyecto no arruina el ambiente, pero la Municipalidad de Villa Carlos Paz al lado en donde si hay cuenca en donde si hay bosque nativo, zona roja que hay que preservar, no se hace nada. Hay 80 casas que se están construyendo con sangrías. La tenía plantas el agua se recuperaba, se hacían piletones, se parquizaba, se reforestaba. Él es muy ambientalista lo que hace es para que quede algo mejor no peor que antes.

Ramiro Castillo dice que se dio el lugar para que el Sr. Dahan pueda exponer, si quieren alegar más documentación la pueden enviar. Se escuchó la voz de la Directora la Municipalidad y del Concejal. El fin que tenía la audiencia se concluyó. Cuando se avance y cuando se haga el foro serán notificados.

Agustín Dahan dice que está muy agradecido con el CUPA, que lo dejaron por primera vez participar y poder, exponer en Villa Carlos Paz sus proyectos y su inquietud. Espera que el proyecto de ordenanza sea beneficioso para la zona.

Se da por finalizada la sesión a las 11:35 hrs

